

통 보

일련번호 16폐기물-08

제 목 적격심사 관련사항 이행관리 부적정

소관부서 \$\$지원처 &&&&팀

관계부서

내 용

EE·QQ·GGGG지역본부가 체결한 『포천복합 공급설비 건설공사 건설폐기물 처리용역』 외 3건의 계약은 다수의 지사(지점)를 운영하는 사업자가 본사 사업자 명의로 입찰에 참여하였고, 적격심사에서는 본사의 처리시설에 대한 서류(이행실적증명서, 시설보유현황, 신기술지정증서, 신용평가등급 확인서 등)를 제출하여 심사를 통과한 후에 계약을 체결하였다.

< 건설폐기물 처리용역 계약 현황 >

본부명	폐기물 용역명	계약상대자	계약일
EE지역본부	OO복합화력 공급설비 건설공사 건설폐기물 처리용역	(주)OO기업	‘12.04.16
QQ지역본부	OO~OO 주배관 건설공사 외 2건 건설폐기물 처리용역	OOENT(주)	‘09.08.05
GGGG지역본부	OO~OO 주배관 건설공사 폐기물 처리용역	OO산업(주)	‘15.03.23
GGGG지역본부	OO~OO 주배관 제1공구 건설공사 건설폐기물 처리용역	OOOO산업(주)	‘14.03.06

1. 건설폐기물 처리용역 적격심사 이행관리에 관한 사항

용역계약일반조건 제40조(적격심사 관련사항 이행)에 따라 계약상대자는 적격

심사 당시에 제출한 내용대로 철저히 이행하여야 하며, 용역담당직원은 이행사항을 수시로 확인하여야 하며, 제출된 내용대로 이행이 되지 않고 있을 때에는 계약상대자에게 즉시 시정토록 조치하여야 한다.

그런데 EE·QQ·GGGG지역본부는 건폐법 제17조1항에 따라 용역계약 체결 후 건설폐기물 처리계획 신고를 하면서, “환경부(’07.12.07) 및 국민권익위원회(’09.02.17)”에서 재위탁이 가능하다는 질의회신을 근거로 적격심사 내용과 달리 본사가 아닌 지사(지점) 명의로 신고하여, 본사에서 폐기물을 처리하지 않고 지사(지점)에서 직접 폐기물을 처리가 가능토록 관리함으로써 용역계약일반조건 제40조(적격심사 관련사항 이행) 적격심사 관련사항을 준수하지 않았다.

<지점(지사)에서 건설폐기물 처리계획 신고 현황>

폐기물 용역명	계약업체 (적격심사 대상)	건설폐기물 처리계획 신고	
		수집·운반업체	중간처리업체
OO복합화력 공급설비 건설공사 건설폐기물 처리용역	(주)OO기업	(주)OO기업, (주)OO기업 OO지점	(주)OO기업, (주)OO기업 OO지점
OO~OO 주배관 건설공사 외 2건 건설폐기물 처리용역	OOENT(주)	OOENT(주) OO사업소	OOENT(주) OO사업소
OO~OO 주배관 건설공사 폐기물 처리용역	OO산업(주)	OO산업(주)	OO산업(주) OO지사
OO~OO 주배관 제1공구 건설공사 건설폐기물 처리용역	OOOO산업(주)	OOOO산업(주) OO지사	OOOO산업(주) OO지사

2. 건설폐기물 처리용역 재위탁 금지에 관한 사항

『건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률』 이하 『건폐법』 제23조(건설폐기물 수집·운반 또는 처리의 재위탁 금지) 제1항 내지 제2항에 의거 건설폐기물 수집·운반자 및 중간처리업자는 배출자로부터 위탁받은 폐기물에 대하여 재위탁을 금

지하고 있다.

상기와 같은 건설폐기물 처리용역의 적격심사 관련사항 불이행은 건폐법 제23조에 따른 건설폐기물 수집·운반 또는 처리의 재위탁 금지에 해당될 수 있으나, 이에 대한 정부기관의 해석이 상이하여, 환경부에 재질의('16.08.03)하였고, 관련 사항이 재위탁에 해당된다는 회신('16.9.12)을 받았다.

<건설폐기물 재위탁 여부에 대한 정부기관 질의회신>

OO부 (‘07.12.07.)	OOOO위원회 (‘09.02.17)	OO부 (‘11.06.27)	OO부 (‘16.9.12)
재위탁에 해당안됨	재위탁에 해당안됨	재위탁에 해당	재위탁에 해당

따라서, 건설폐기물 처리용역에 대한 수집·운반 및 중간처리는 적격심사를 받은 처리시설로 이행하여야 함에 따라 동일 법인명의라도 본사시설을 이용하는 전제로 적격심사를 통과하여 계약된 경우에는 지사(지점)가 폐기물 수집·운반 및 처리하는 것은 적격심사 관련사항 불이행 및 재위탁 금지규정 위반에 해당된다.

조치할 사항

\$\$지원처 &&&&팀은 건설폐기물 처리용역 발주시 다수의 사업장(수집·운반·중간처리업)을 운영하는 동일 법인의 사업자가 적격심사 대상인 경우에는 실제 계약업무를 이행할 사업장이 심사대상이 되도록 입찰안내서 등에 정하도록 전 기지·지역본부에 통보하시기 바랍니다.(통보)